

Les professions de l'immobilier :

A. La réglementation des professions immobilières :

La **loi Hoguet** (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970), et son décret d'application (n°72-678 du 20 juillet 1972) encadrent **les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce**.

La **loi ALUR** (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) « a modifié en profondeur l'ensemble de ce secteur dont le rôle d'intermédiaire est essentiel au bon fonctionnement des marchés de l'immobilier ».

La **loi ELAN** (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) a réformé certains aspects de la loi Hoguet.

B. Le champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 :

Aux termes de son **article 1^{er}**, la loi Hoguet est applicable aux personnes physiques ou morales qui participent de **manière habituelle**, même à titre accessoire, à des opérations relatives aux biens d'autrui.

Les différentes activités qui entrent dans le champ d'application de la loi sont :

- l'**achat**, la **vente**, la **recherche**, l'échange, la **location** ou sous-location **en nu** ou **en meublé d'immeubles bâtis ou non**, transaction immo et transaction locative
- l'**achat**, la **vente**, la **location-gérance de fonds de commerce**, tertiaire et commerciale
- la **gestion immobilière**, Administrateur de biens
- l'exercice des fonctions de **syndic de copropriété** dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

C. Les professionnels visés par la loi du 2 janvier 1970 :

La loi Hoguet réglemente les activités des professionnels suivants de l'immobilier :

- les **agents immobiliers**,
- les mandataires en vente de fonds de commerce,
- les **administrateurs de biens**,
- les **syndics de copropriété**.

a - L'agent immobilier :

C'est un professionnel chargé d'**intervenir** de manière habituelle et de réaliser toutes les démarches nécessaires à la vente, à l'achat ou à la mise en location de tous types de biens immobiliers.

L'agent immobilier est un **mandataire** qui réalise une mission pour le compte de d'un **mandant** à travers un contrat définissant sa tâche et sa rémunération, appelé **mandat**.

mandant : propriétaire vendeur ou bailleur

mandat : trouver un acquéreur ou un locataire

mandataire : AI

mandant : propriétaire bailleur

mandat : gérer la location

mandataire : AB

b - L'administrateur de biens :

L'administrateur de biens est le professionnel qui effectue en qualité de **mandataire** toutes les opérations de **gestion immobilière**.

Par conséquent, il peut effectuer d'une manière étendue, toutes les opérations de gestion d'immeubles pour les propriétaires : recherche de locataires, conclusion des baux, perception des loyers, réparations... jusqu'à la reddition de.

c - Le syndic :

Le syndic est la **personne physique** ou **morale** désignée par l'assemblée générale des copropriétaires qui lui donne **mandat** pour **administrer l'immeuble** dont dépend la copropriété, pour assurer le respect de son règlement, pour convoquer l'assemblée générale et exécuter ses décisions. En tant que représentant de la copropriété, le syndic peut décider dans l'urgence l'engagement de travaux.

D. Conditions d'accès aux professions encadrées par la loi Hoguet :

La loi Hoguet a un caractère **impératif**, elle impose certaines conditions particulières pour accéder à la profession d'agent immobilier, d'administrateur de biens ou de syndic de copropriété, ainsi que pour en exercer l'activité (article 3 de la loi du 2 janvier 1970).

Pour exercer leur activité, ces professionnels sont tenus d'obtenir **une carte professionnelle** délivrée par le président de la **chambre de commerce et d'industrie** territorialement compétent ou la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Île-de-France.

a - La carte professionnelle :

La durée de validité de la carte professionnelle est de **3 ans** (article 80 du décret de 1972). Le professionnel qui exerce à fois des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce, de gestion immobilière et a une activité de syndic de copropriété est titulaire d'une **carte unique** comportant **la mention des activités exercées** :

- ✓ **Transactions sur immeubles et fonds de commerce,**
- ✓ **Gestion immobilière,**
- ✓ **Syndic de copropriété.**

Lorsque l'intermédiaire exerce ou prête son concours, à titre accessoire, à des prestations touristiques définies à l'article L. 211-1 du Code du tourisme, la carte professionnelle doit le mentionner :

- ✓ **« prestations touristiques ».**

La loi Hoguet soumet la délivrance de la carte professionnelle à la justification par le postulant d'une **aptitude professionnelle**. Il doit également ne **pas être frappé d'incapacité**, fournir une **garantie financière** et une **assurance responsabilité civile**.

b - L'aptitude professionnelle :

L'aptitude professionnelle s'acquière soit par un **diplôme d'études supérieures** soit par un **diplôme complété par une expérience professionnelle**, soit **uniquement par l'expérience professionnelle**.

① **Diplômes :**

Sont le gage de compétence professionnelle (article 11 du décret de 1972) :

- un diplôme d'Etat ou d'un établissement reconnu par l'Etat d'un niveau égal ou supérieur à **3 années d'études supérieures** après le baccalauréat et sanctionnant des études **juridiques, économiques ou commerciales** ;
- un DUT ou un **BTS spécialisés en immobilier** ;
- diplôme de l'Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation (ICH), option vente et gestion d'immeubles.

Peuvent justifier de l'aptitude professionnelle les personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes (article 12 du décret de 1972) :

- être **titulaire du baccalauréat** ou d'un diplôme de niveau au moins équivalent,
- avoir occupé pendant au moins **3 ans** un emploi subordonné se rattachant à une activité relevant de la loi Hoguet.

② **Expérience professionnelle :**

Les personnes qui ont occupé un emploi subordonné se rattachant à une activité relevant de la loi Hoguet pendant au moins **10 ans** sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle.

La durée est réduite à **4 ans** s'il s'agit d'un emploi de cadre.

c - La capacité :

Elle est définie à l'article 9 de la loi Hoguet. Deux types de personnes se voient interdire l'accès aux activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce :

- ① les personnes titulaires de fonctions non compatibles (**greffiers, avocats, ...**) et plus généralement les **titulaires d'une fonction publique** ;
- ② les personnes ayant fait l'objet depuis moins de 10 ans d'une condamnation définitive pour crime ou d'une peine d'au moins de 3 mois d'emprisonnement sans sursis notamment pour :

- **vol, recel,**
- **escroquerie,**
- **abus de confiance,**
- **faux et usage de faux,**
- **délits fiscaux,**
- **proxénétisme,** etc...

L'article 3 du décret du 20 juillet 1972 oblige tout demandeur d'une carte professionnelle de fournir le **bulletin n° 2 de son casier judiciaire national**.

d - La garantie financière :

La garantie financière est destinée à protéger les clients consommateurs contre les détournements ou la dissipation de fonds par des professionnels qui seraient peu scrupuleux. L'article 3 dispose qu'elle doit permettre « **le remboursement des fonds**, effets ou valeurs déposés... ».

e - Les garants et les montants de garantie :

La garantie financière peut résulter de compagnies d'assurances, mais ce sont les sociétés de caution mutuelle de la profession qui assurent principalement cette fonction. Ce sont principalement la FNAIM (fédération nationale de l'immobilier), la SOCAF (société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières), la CNAB (confédération nationale des administrateurs de biens), la SOCAMAB (société de caution mutuelle des administrateurs de biens), le CSAB (conseil supérieur de l'administration de biens), et enfin le SNPI (syndicat national des professionnels de l'immobilier).

Le décret de 1972 a prévu une garantie financière d'au moins **110 000 €** mais la plupart des professionnels optent pour des montants supérieurs. Elle est de 30 000 € pour les 2 premières années d'exercice mais n'est **plus exigée** lorsque les agents immobiliers déclarent sur l'honneur qu'ils renoncent à percevoir des fonds de la part de leurs clients.

f - L'assurance de responsabilité civile professionnelle :

Les agents immobiliers, les administrateurs de biens et les syndics de copropriété doivent obligatoirement souscrire auprès d'une compagnie d'assurances, pour obtenir la carte professionnelle, une **assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP)**. Celle-ci a pour objet de les couvrir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir vis-à-vis des tiers dans l'exercice de leur profession, par suite d'**erreurs**, **omissions**, **négligences** mais également en cas de perte ou de destruction des pièces et documents qu'ils leur sont confiés, que les fautes soient commises par eux-mêmes ou par leurs préposés.

La loi impose 76 225 € par an, mais la plupart des professionnels souscrivent des garanties supérieures.

g - Le renouvellement de la carte professionnelle :

Le **renouvellement de la carte professionnelle** est conditionné à la justification d'une **formation continue**.

L'article 3-1 de la loi précise que « la carte professionnelle ne peut être renouvelée si les professionnels ne justifient pas avoir rempli cette obligation ».

E. Les mandats :

a - Liminaire : le document d'information précontractuelle :

Le Code de la consommation (articles L. 111-1 et suivants et L. 221-5 et suivants) dispose **qu'avant de conclure un contrat**, le professionnel vendeur ou **prestataire de service** doit informer le consommateur sur certains points de l'engagement qui lui est proposé. Cette obligation d'information précontractuelle permet au consommateur de s'engager en toute connaissance de cause.

Les professionnels de l'immobilier sont donc tenus à l'obligation de **faire signer un DIP** (document d'informations précontractuelles) avant toute signature de mandat.

En plus des informations sur la prestation proposée, le DIP doit aussi inclure les dispositions sur le traitement de la protection des données des clients conformément à l'application du **RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données).

b - Le renforcement de la transparence :

b1- Liens avec des opérateurs extérieurs :

L'objectif affiché de loi ALUR a été de « modifier en profondeur l'ensemble de ce secteur dont le rôle d'intermédiaire est essentiel au bon fonctionnement des marchés de l'immobilier ». Pour se faire, l'article 4-1 de la loi Hoguet a été modifié en vue de renforcer les obligations d'information actuelles des agents immobiliers vis-à-vis de leurs clients. En conséquence, les professionnels de l'immobilier sont tenus **d'informer leurs clients**, des liens de nature capitalistique directs ou des liens de nature juridique qu'ils ont avec des **établissements bancaires**, des **sociétés financières**, ou des **entreprises** susceptibles d'intervenir au profit de leurs cocontractants dans l'exercice des opérations mentionnées à l'article 1^{er} de la loi Hoguet. Cette information fait l'objet d'un écrit lisible et compréhensible établi par le professionnel et adressé à son client en même temps que la proposition de services.

b2- Les moyens engagés :

De même, l'article 6 de la loi Hoguet oblige que soient indiqués dans les mandats de transaction (achat, vente, échange, location...) « les **moyens employés** par l'agent immobilier et le cas échéant, par le réseau auquel il appartient pour diffuser auprès du public les annonces commerciales ».

c - Définition du mandat :

Aux termes de l'article 1984 du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le **pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom**.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».

En conséquence, l'agent immobilier doit être titulaire d'un mandat dont l'objet peut être de vendre, de rechercher un bien, de trouver un locataire. Les administrateurs de biens et les syndicats sont titulaires d'un mandat de gestion qui émane pour les premiers des propriétaires bailleurs et pour les seconds d'un syndicat de copropriétaires.

d - Les différents mandats de l'agent immobilier :

L'agent immobilier peut proposer 3 types de mandats :

- le mandat **simple** (ou sans exclusivité) ne comporte pas de clause d'exclusivité. Ainsi, le mandant peut confier la même mission à **plusieurs agences**, il s'autorise aussi à traiter directement avec l'acquéreur.
- le mandat **exclusif** comporte une clause d'exclusivité au profit du mandataire. Le mandant confie la mission de vendre ou de louer à un seul agent immobilier, s'il trouve un client directement, il devra l'amener au mandataire pour la conclusion.
- le mandat **semi-exclusif**, appelé aussi mandat « accord » est un compromis entre le mandat simple et le mandat exclusif. Le mandat comporte une clause d'exclusivité au profit de l'agent immobilier mais le mandant se réserve le droit de rechercher un acquéreur de son

côté. La clause « accord » indique la rémunération du mandataire dès lors que la réalisation se ferait avec un acquéreur adressé à l'agent immobilier par le mandataire.

d1- Dispositions propres au mandat exclusif :

Les mandats appliqués aux transactions comprenant une clause d'exclusivité doivent préciser **les actions que le mandataire s'engage à réaliser** pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les **modalités** selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une **périodicité** déterminée par les parties.

Ces actions peuvent concerner :

- la sélection « rigoureuse » des candidats acquéreurs,
- une publicité plus ciblée pour le bien en vitrine et dans la presse,
- une vidéo ou une visite 3D du bien objet du mandat.

De plus, en vertu de l'article 7, les mandats exclusifs mentionnent en **caractères très apparents** les dispositions du deuxième alinéa de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972. Autrement dit, les mandats exclusifs précisent de manière **lisible** et **visible** qu'après un délai de 3 mois à compter de sa signature, le **mandat contenant une clause d'exclusivité peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties**, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

d2- la clause pénale des mandats :

Le décret d'application de la loi ALUR a fixé le montant maximal de la somme que peut être amené à verser le mandant à l'agent immobilier en application d'une clause pénale, d'une clause d'exclusivité, ou encore d'une clause aux termes de laquelle les honoraires sont dus par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire. Cette contrainte concerne donc l'ensemble des sanctions prévues dans le contrat en cas de violation par le mandant de ses obligations contractuelles. Le décret précise que la clause mentionnée en caractère très apparents, ne peut prévoir le paiement d'une **somme supérieure au montant des honoraires** stipulés dans le mandat pour l'opération à réaliser.

d3- L'obligation de l'agent immobilier liée aux mandats :

Aux termes de l'article 1596 du Code civil, l'agent immobilier ne peut acheter, pour lui-même ou par personnes interposées, le bien qu'il est tenu de vendre. De plus, il doit exécuter son mandat dans le respect des règles régissant les obligations du mandataire fixées par les articles 1991 et suivants du Code civil.

e -Les conditions de validité des mandats :

L'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dispose que « les conventions conclues avec un agent immobilier doivent être rédigées par écrit ». Le mandat est **obligatoire**. Il doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Par conséquent, les professionnels de l'immobilier (agent immobilier, administrateur de biens et syndic de copropriété) ne peuvent exercer une action dans le cadre de leurs activités sans **mandat écrit** délivré par l'une ou l'autre des parties au mandat.

Des mentions doivent figurer obligatoirement sur les mandats et particulièrement :

- les conditions dans lesquelles le professionnel est habilité à recevoir des fonds ;
- les conditions de détermination de sa rémunération ;
- l'indication de la personne qui en aura la charge ;
- les conditions de la mise en jeu de la garantie ;
- le nom et l'adresse de l'établissement bancaire qui reçoit les versements.

f - la durée des mandats :

L'article 7 dispose qu'une convention dont les effets ne sont pas limités dans le temps est frappée de nullité. Par conséquent le mandat doit être **obligatoirement limité dans le temps**.

Dans la pratique, la durée des mandats donnés aux agents immobiliers oscille entre 12 mois et 24 mois avec une durée initiale de 3 mois irrévocable.

Un mandat peut toutefois comporter une clause de reconduction tacite, elle-même limitée dans le temps. C'est le cas des mandats de gestion des administrateur de biens.

Le mandat de syndic, quant à lui ne peut excéder 3 ans.

Les mandats expirent automatiquement à l'arrivée du terme.

g - La clause de tacite reconduction dans les mandats :

Tous les mandats doivent être limités dans le temps, sous peine de nullité. Néanmoins, ils peuvent prévoir une **clause de tacite reconduction**, dans ce cas, celle-ci doit également être limitée dans le temps. Les clauses de tacite reconduction se rencontrent généralement dans les mandats de gérance (ou de gestion).

Tout professionnel prestataire de services doit **informer par écrit** le consommateur ou le non-professionnel **3 mois au plus tôt et au plus tard 1 mois avant le délai de préavis** de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. À défaut, ce dernier peut résilier le contrat à tout moment.

Cette faculté codifiée à l'article L.136.1 du Code de la consommation concerne l'ensemble des mandats conclus par les professionnels qui prévoient une clause de tacite reconduction.

Ces modalités de résiliation doivent être mentionnées de manière **lisible** et **visible** dans les contrats concernés.

h - Démarchage à domicile et signature des mandats hors établissement :

Les dispositions des articles L.221-1 à L.221-29 du Code de la consommation qui prévoient un **droit de rétractation** en cas de démarchage à domicile s'appliquent aux professionnels de l'immobilier qui font signer à une personne un mandat **en dehors de l'établissement commercial**, c'est-à-dire en dehors de leur lieu d'exercice ont les obligations suivantes :

- utiliser un contrat écrit conforme aux dispositions du Code de la consommation, c'est-à-dire comportant un coupon détachable ;
- laisser au mandant un **délai de rétractation de 14 jours** à compter de la conclusion du contrat lui permettant d'exercer sa faculté de renonciation.

i - L'exécution des mandats :

Enfin, les professionnels (agent immobilier, administrateur de biens et syndic de copropriété) sont tenus d'une **obligation d'information et de conseils** vis-à-vis de leur mandant.

F. La rémunération des agents immobiliers et des administrateurs de biens :

a - Les conditions de la rémunération :

La rémunération de l'agent immobilier doit être prévue dans le mandat et la partie qui en a la charge expressément précisée.

Le droit à rémunération de l'agent immobilier est subordonné au respect de plusieurs conditions :

- l'agent immobilier doit être **titulaire de la carte professionnelle**,
- il doit disposer d'un **mandat écrit et régulier**,
- il doit avoir rempli sa mission, c'est-à-dire qu'il doit avoir accompli toutes les diligences ayant permis de trouver un cocontractant au mandant (annonces, visites, réunions, etc.).

Si le vendeur a signé plusieurs mandats non exclusifs de vente d'un bien auprès de plusieurs agences immobilières, le droit à rémunération ne peut bénéficier qu'à celui des agents **par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue**.

Par contre, aucune somme d'argent ne peut être exigée ou remise à l'agent immobilier avant que l'opération visée (vente, location, etc.) ait été effectivement conclue et constatée dans un acte contenant l'engagement des parties, c'est-à-dire lorsque **l'accord définitif** du vendeur et de l'acquéreur (ou du bailleur et du locataire) soit **constaté dans un acte unique** qui ne laisse aucun doute sur la conclusion de la vente ou la location.

Enfin, l'agent immobilier n'aura droit à aucune rémunération pour une affaire conclue en dehors du délai de validité du mandat.

b - Le montant de la rémunération de transaction :

Le montant des honoraires de transaction, fixé librement par accord des parties, est généralement défini en **pourcentage dégressif du prix de vente** de l'immeuble. En tout état de cause, le barème applicable doit obligatoirement être affiché dans l'agence et être clairement identifiable.

c - Le montant de la rémunération de location :

Les honoraires sont libres en matière de baux professionnels, commerciaux et civils.

Mais la loi ALUR est venue encadrer les honoraires à la **charge du locataire** en matière de location de baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 pour les logements loués nus et meublés. Le montant des honoraires TTC au m² est alors calculé sur la base de la surface habitable du logement loué et varie en fonction de la zone où se situe le bien loué. Le plafond par m² de surface habitable est établi par voie réglementaire et révisable chaque année dans des conditions définies par décret.

Un décret fixe également le montant des honoraires TTC au m² pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée, quelle que soit la zone où se situe le bien loué.

Par ailleurs, des honoraires peuvent être perçus par le professionnel à la **charge du bailleur**, seule partie à qui le professionnel pourra les réclamer. Ces honoraires de location par le bailleur doivent au minimum représenter la même somme que celle effectivement acquittée par le locataire.

G. Les collaborateurs du professionnel :

a - Les collaborateurs salariés :

S'il emploie des salariés ou des agents commerciaux en tant que négociateurs immobiliers, l'agent immobilier doit leur fournir une « **attestation d'habilitation** » (article 4 de la loi Hoguet et article 9 du décret du 20 juillet 1972), qui permet de justifier de leur qualité et de l'étendue de leurs pouvoirs. Il les habilite à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte du titulaire de la carte professionnelle. Cette habilitation également dénommée « carte de négociateur » est délivrée par les **CCI** sur la demande du titulaire de la carte professionnelle.

b - les collaborateurs non-salariés :

Les **agents commerciaux** qui collaborent avec les agents immobiliers sont des intermédiaires de commerce qui exercent leurs missions de **façon permanente et indépendante** au nom et pour le compte d'un mandant et non pas pour leur propre compte. Ils ont l'obligation d'être immatriculés au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) tenu par le greffe du tribunal de commerce.

Les collaborateurs non-salariés ont :

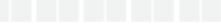
- l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle (**RCP**),
- l'obligation de justifier d'une **formation continue**,
- l'obligation de mentionner son statut d'agent commercial dans les **publicités** et les **mandats** (article 6-2),
- l'interdiction d'assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau (article 4-1).

Ils ont également :

- l'obligation de détenir une **attestation d'habilitation** délivrée par le titulaire de la carte professionnelle qui certifie de la qualité du collaborateur et de l'étendue de ses pouvoirs.
- l'interdiction de **recevoir** ou **détenir**, directement ou indirectement, **des sommes d'argent**, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer.
- l'interdiction de **donner des consultations juridiques** ni **rédiger des actes sous seing privé**, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle.

Cachet de l'agence:

Représentée par:

Qualité: Tél. 

☐ Agent commercial, inscrit au RSAC de
sous le N°

H. Les obligations professionnelles des agents immobiliers, des administrateurs de biens et des syndics de copropriété :

a -Le registre répertoire et le registre des mandats :

Tous les mandats font l'objet d'un enregistrement suivant l'ordre chronologique de réception, sur un registre répertoire (les pages sont numérotées et reliées).
En plus du registre répertoire, la tenue d'un registre des mandats de gestion et un registre des mandats de transaction est obligatoire.

L'article 53 du décret de 1972 précise que les différents registres peuvent dorénavant être tenus sous forme électronique. Ils devront être conservés pendant 10 ans.

b -Le carnet des reçus :

L'agent immobilier est tenu de délivrer un reçu pour tout versement. Il ne peut conserver les versements, qui doivent être envoyés sur le compte indiqué (compte séquestre) dans les délais légaux, c'est-à-dire 3 jours francs.

La même obligation pèse sur l'administrateur de biens et le syndic de copropriété.

La durée de conservation des registres, des carnets de reçus et des mandats est de 10 ans.

Les agents immobiliers qui **ne perçoivent pas d'autres fonds que leurs honoraires** n'ont plus l'obligation de tenir un registre répertoire et un carnet de reçus.

c -La communication des honoraires dans les publicités :

L'article 6-1 de la loi Hoguet impose que toute publicité effectuée par un agent immobilier, et relative aux seules opérations mentionnées au 1° de cet article devra, **quel que soit le support utilisé**, mentionner le montant toutes taxes comprises de la rémunération de l'intermédiaire exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en **pourcentage du prix**, lorsqu'elle est à la charge **du locataire** ou **de l'acquéreur**.

d -Préalable en matière de publicité des prix : le barème :

L'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière précise les règles de publicité des barèmes d'honoraires et fixe le contenu des annonces.

Cet arrêté dispose que les barèmes sont affichés de façon **visible** et **lisible** :

- 1) à l'**entrée** du ou des établissements recevant la clientèle ;
- 2) sur la **vitrine** au format des annonces ;
- 3) sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement ;
- 4) dans les **foires**, les **salons** ou à l'occasion de toute manifestation commerciale ;
- 5) sur **internet**.

Dans leurs locaux de réception de la clientèle et éventuellement sur la vitrine de l'agence, les professionnels sont tenus d'afficher en plus du barème les informations suivantes à l'attention de la clientèle :

- Les références de la carte professionnelle comportant les mentions obligatoires,
- Le nom du garant,
- Le montant de la garantie,
- Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire qui reçoit les versements,

L'arrêté du 26 janvier 2022 prévoit que l'affichage du barème des prix mentionnent les tarifs maximums de ses prestations afin de permettre aux consommateurs le désirant de négocier à la baisse le prix des prestations du professionnel titulaire de la carte professionnelle.

Ainsi :

- les professionnels de l'immobilier sont tenus d'afficher les prix « **maximums** » des prestations qu'ils assurent, en indiquant, pour chacune de ces prestations, à qui incombe le paiement de cette rémunération ;
- les prix des prestations doivent être indiqués **toutes taxes comprises** ;
- lorsque ces prix « maximums » sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l'affichage doit indiquer le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix « maximums » correspondantes, et faire apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix « maximums ». Le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractères très apparents précise le caractère cumulatif des tranches entre elles.

e - Les modalités d'affichage des honoraires en matière de vente sur les annonces :

Toute annonce immobilière portant sur la vente d'un bien immobilier doit comporter **le prix de vente**.

Le prix de vente doit mentionner avec clarté **à qui revient la charge des honoraires** de l'agent immobilier et **leur montant**. Le prix de vente du bien objet de la publicité comprend donc obligatoirement **la part des honoraires du professionnel à la charge de l'acquéreur**, exprimé à la fois en honoraires **inclus** et **exclus** - **dans une taille de caractères supérieure pour le premier**.

À l'obligation posée par l'article 6-1 de la loi s'ajoutent celles de l'arrêté du 10 janvier 2017 qui impose que figure dans l'annonce le montant TTC des honoraires du professionnel qui sont à la charge de l'acquéreur, **exprimé en pourcentage de la valeur du bien entendue hors honoraires**, ce montant étant **précédé de la mention « honoraires »** ainsi que la mention de la personne à qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l'issue de la réalisation de la transaction ; et ce que les honoraires soient à la charge du vendeur ou de l'acquéreur.

À VENDRE
Quartier des Epinettes (75017)
Appartement situé dans une copropriété loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Prix 150.000 euros

- Honoraires à la charge du vendeur
- Nombre de lots : 35
- Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 1000 euros
- Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L. 615-6 du CCH

Consommations énergétiques

Logement déconseillé

À VENDRE
Quartier des Epinettes (75017)
Appartement situé dans une copropriété loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Prix 162.000 euros honoraires inclus
Prix 150.000 euros honoraires exclus

- Honoraires de 8 % TTC à la charge de l'acquéreur
- Nombre de lots : 35
- Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 1000 euros
- Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L. 615-6 du CCH

Consommations énergétiques

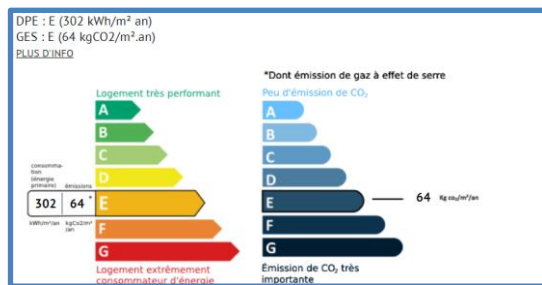
Logement déconseillé

f - **Mention liée au DPE :**

Depuis le 1^{er} janvier 2011, le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) doit obligatoirement apparaître dans les annonces immobilières établies par les professionnels de manière lisible. Il doit occuper 5 % minimum de la surface du support en vitrine et au moins 180 pixels × 180 pixels du support Internet.

À partir du 1^{er} juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) dont la durée de validité est de 10 ans, n'est plus informatif mais **opposable**.

Cela signifie que comme les diagnostics relatifs à l'état des installations électriques ou la présence d'amiante ou de plomb, le **propriétaire engage sa responsabilité** en le présentant à l'acquéreur ou au locataire.



g - Annonce pour la vente d'un lot de copropriété :

À noter qu'en matière de vente d'un lot de copropriété, il convient d'indiquer également dans l'annonce :

- le fait que le bien est soumis au **statut de la copropriété** ;
- le nombre **de lots** ;
- le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du **budget**

prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- si la copropriété fait l'objet de **procédures**.

h - Annonce pour la location vide ou meublée soumise à la loi du 6 juillet 1989 :

La loi ALUR a réglementé les honoraires des professionnels pour la location des logements destinés à **la résidence principale du preneur que le logement soit vide ou meublé** et régie par la loi du 6 juillet 1989.

Elle précise que « la rémunération de tous les intervenants liés à la mise en location du logement est à la charge du bailleur » mais elle ajoute que les honoraires liés à certaines prestations peuvent être partagés entre le propriétaire et le locataire. Il s'agit des frais liés à :

- la **visite** du logement par le locataire,
- la constitution d'un **dossier de location** (*photocopies, etc.*),
- la **rédaction du bail**,
- l'établissement de **l'état des lieux d'entrée**.

Ainsi, **seuls les honoraires mis à la charge du locataire** doivent être mentionnés sur les annonces, ce montant TTC étant suivi ou précédé de la mention « honoraires charge locataire » ou « HCL ».

Dans tous les cas, le montant imputé au locataire **ne peut excéder celui imputé au bailleur** et demeure **inférieur ou égal à un plafond par m² de surface habitable** de la

chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année dans des conditions définies par décret.

i - Les plafonds des honoraires de mise en location à charge du locataire :

Le montant des honoraires TTC pour les prestations de visite, constitution de dossier et rédaction du bail est établi sur la base des m² de surface habitable du logement loué et varie en fonction de la zone où se situe le bien loué.

- Pour la **zone très tendue**, correspondant à Paris et à certaines communes de la petite couronne (zone A bis de l'article R. 304-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), le montant est plafonné à 12 €/m² ;
- Pour la **zone tendue** correspondant aux communes dont la liste est annexée au décret du 10 mai 2013 (à l'exclusion des communes comprises dans la zone très tendue), le montant est plafonné à 10 €/m² ;
- Pour les **autres communes**, le montant est plafonné à 8 €/m².

j - Les plafonds des honoraires pour la réalisation des états des lieux à charge du locataire :

Le montant des honoraires TTC au m² pour la réalisation de **l'état des lieux d'entrée** est, **quelle que soit la zone où se situe le bien loué**, fixé à 3 €/m² de surface habitable.

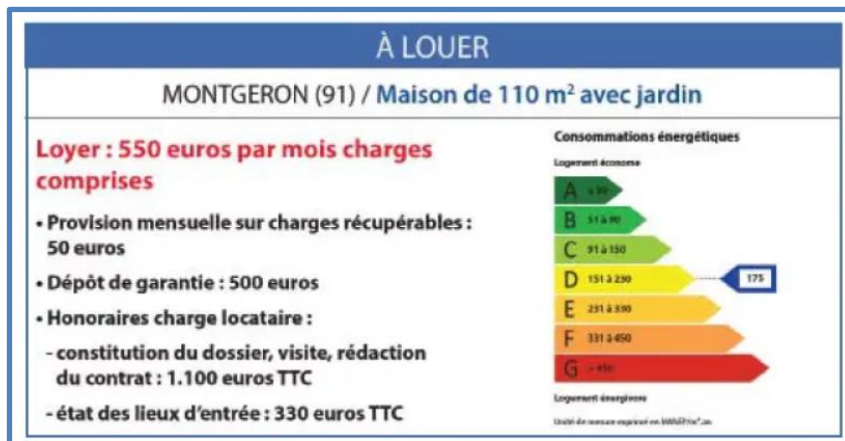
On notera que le montant TTC imputé au bailleur **ne peut être inférieur** au montant demandé au locataire pour les prestations précitées.
Par ailleurs, des honoraires d'entremise ou de négociation peuvent être perçus par le professionnel. Ils sont à la charge exclusive du bailleur, seule partie à qui le professionnel pourra les réclamer.

Les termes des trois premiers alinéas de l'article 5 I de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le montant des plafonds qui y sont définis, sont reproduits à peine de nullité dans le bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin.

k - Les modalités d'affichage des prix en matière de location :

En plus de la mention relative au diagnostic de performance énergétique (voir ci-dessus), l'annonce doit comporter obligatoirement :

- le montant du loyer mensuel « **tout compris** » ou « charges comprises » ;
- la part des **charges locatives récupérables** et les modalités de règlement ;
- le montant du **dépôt de garantie** éventuellement exigé ;
- la **surface** habitable du bien loué ;
- la **commune** ou l'arrondissement dans lequel est situé le bien ;
- le caractère **meublé** de la location éventuellement.



I. Le statut juridique des agents immobiliers, des administrateurs de biens et des syndics :

Les professionnels de l'immobilier sont des **prestataires de services** par conséquent, ils doivent donc être inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Ils peuvent exercer leur activité en leur nom propre ou opter pour un statut juridique social comme une EURL, une SARL, etc... Relevant du Code de commerce, ils doivent satisfaire aux obligations des commerçants, en matière de comptabilité, ils doivent produire un bilan annuel et en matière fiscale, leurs honoraires sont assujettis à la TVA. Leurs factures seront donc établies HT + TVA.

a -Les imprimés commerciaux :

Sur tous leurs documents à usage commercial comme les contrats, les mandats, la correspondance, les publicités et sur internet, les professionnels de l'immobilier doivent faire figurer :

- le nom ou la raison sociale, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de leur établissement,
- leur numéro d'inscription au RCS,
- le numéro de leur carte professionnelle et la CCI qui l'a délivrée,
- les références de l'organisme garant ou l'engagement de non-réception de fonds.

b -Le Code de déontologie :

La loi ALUR a prévu l'élaboration d'un **Code de déontologie** auquel sont soumis les professionnels de l'immobilier. Le Code les engage envers leur clientèle et leurs confrères. Il a pour objectif de renforcer le contrôle, la formation des professionnels afin de les encourager à faire preuve de plus de transparence, de compétences et de régularité dans l'exercice de leurs fonctions régies par la loi Hoguet.